

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Reingresso de Estrangeiro Expulso (art. 338 do CP)

REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO

Vamos lá.

Veja como o crime de “REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO” está tipificado no Código Penal:

Reingresso de estrangeiro expulso

Art. 338 - Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena.

O Estatuto de Estrangeiro regulamenta a **EXPULSÃO DO ESTRANGEIRO**:

Art. 65. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranqüilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais.

Assim, o tipo penal **visa punir o ESTRANGEIRO que, uma vez EXPULSO, REINGRESSA NO TERRITÓRIO NACIONAL**.

Obviamente, trata-se de um CRIME PRÓPRIO, um **CRIME PRÓPRIO DE ESTRANGEIRO EXPULSO**.

Ressalta-se que é necessário o DECRETO DE EXPULSO, a EFETIVA SAÍDA e o REINGRESSO.

Segundo a jurisprudência, *não cabe ao juiz apreciar a justiça da expulsão, mas só a sua legalidade* (RT, 265:352; RF, 265:352).

Importante frisar que **há divergência doutrinária** sobre a configuração do crime no caso do estrangeiro expulso entrar em TERRITÓRIO BRASILEIRO POR EXTENSÃO (navios e aeronaves públicas, por exemplo).

Por fim, após cumprir a pena, **o agente será submetido a NOVA EXPULSÃO**.

Resumo

REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO

Art. 338 - Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena.

O Estatuto de Estrangeiro regulamenta a **EXPULSÃO DO ESTRANGEIRO**:

Art. 65. **É passível de expulsão o estrangeiro** que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais.

- **CRIME PRÓPRIO DE ESTRANGEIRO EXPULSO.**

- Necessário o DECRETO DE EXPULSO, a EFETIVA SAÍDA e o REINGRESSO.
- Segundo a jurisprudência, *não cabe ao juiz apreciar a justiça da expulsão, mas só a sua legalidade* (RT, 265:352; RF, 265:352).
- **Há divergência doutrinária** sobre a configuração do crime no caso do estrangeiro expulso entrar em TERRITÓRIO BRASILEIRO POR EXTENSÃO (navios e aeronaves públicas, por exemplo).
- Após cumprir a pena, **o agente será submetido a NOVA EXPULSÃO.**

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
